Systeem-Audit

Grensoverschrijdend bevoegdheidsvacuüm in de sociale zekerheid

Document 0 — Inleiding en leeswijzer

Auteur: Eric Messa

Versie bijgewerkt: 31 oktober 2026, 00:09

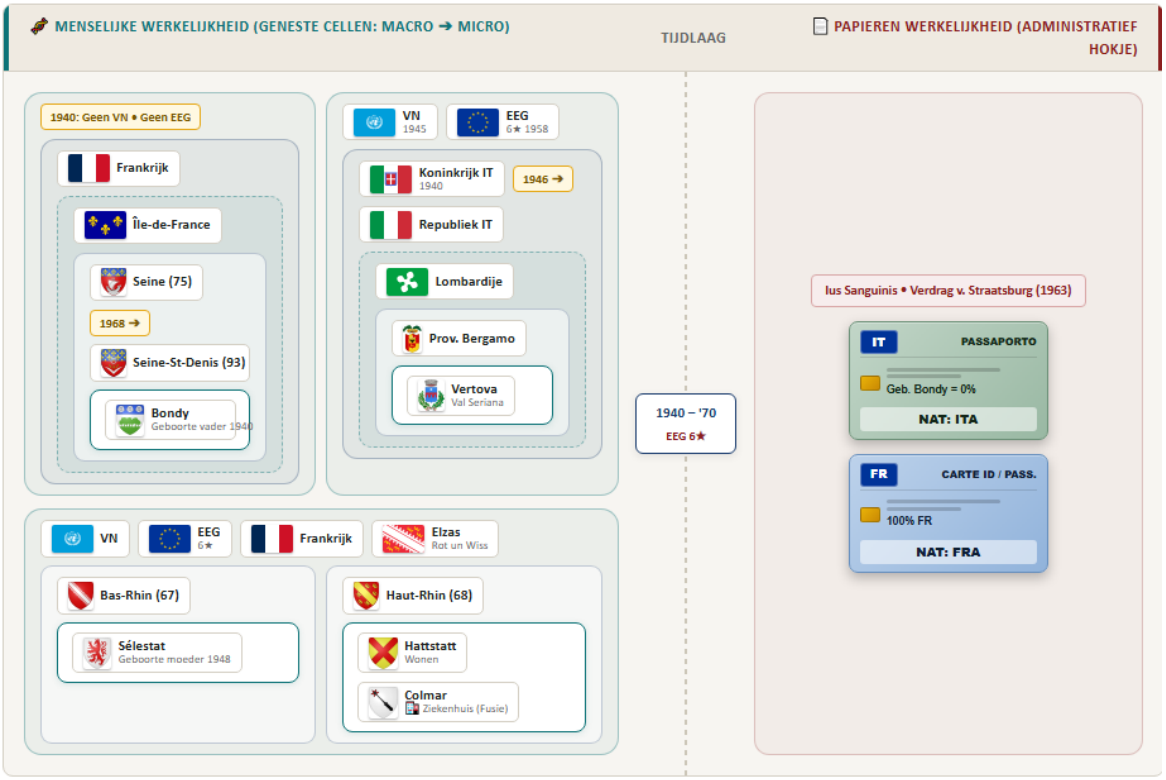
Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2
Een Europees verhaal 3
Waarom dit project 10
Wat dit project niet is 10
De zes documenten 10
Document 0 — De inleiding en leeswijzer 10
Document A — De narratieve audit 10
Document B — De data-matrix 10
Document C — De visuele architectuur 11
Document D — De synthese 11
Document E — Het rechtenoverzicht 11
Hoe je ze gebruikt 11
Voor wie 11
Bron en verificatie 11

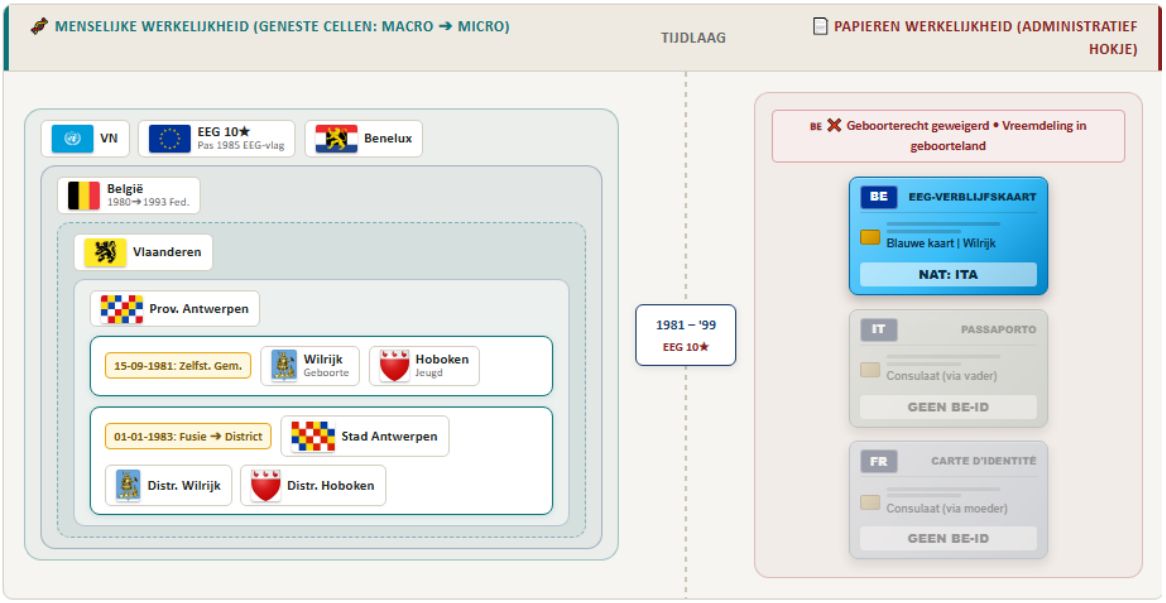
Een Europees verhaal

Dit dossier begint niet bij een grens. Het begint bij liefde en werk.

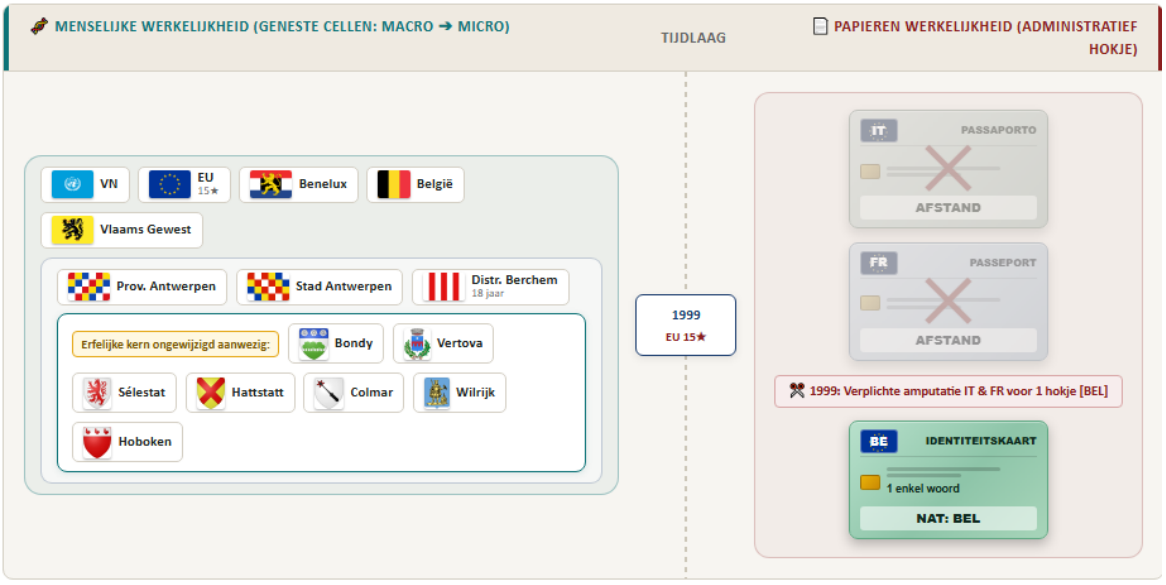
Een man uit Lombardije. Hij voelt zich Lombard, niet Italiaan. Een vrouw uit de Elzas. Zij voelt zich Elzasser, niet Française of Duitse. Twee grensgevallen. Ze ontmoeten elkaar in de Elzas. Zij is verpleegster. Hij is arbeider. Hij raakt gewond, belandt in het ziekenhuis, en daar begint het. Ze trouwen. Wanneer het bedrijf waar hij werkt naar België verhuist, verhuizen zij mee. Niet voor avontuur. Voor werk. Het is het begin van de jaren zeventig. De Europese Economische Gemeenschap telt zes lidstaten.* Vrij verkeer van werknemers is een principe op papier. In de praktijk reist de arbeider met papieren formulieren, wisselkoersen en de hoop dat de stelsels elkaar zullen vinden. Ze vestigen zich in België.



Daar wordt hun kind geboren. In Wilrijk, op 15 september 1981. Het is een ander Europa. Er zijn inmiddels tien lidstaten; Griekenland is op 1 januari van dat jaar toegetreden. Het Akkoord van Schengen bestaat nog niet. Aan elke grens staan douaneposten en paspoortcontroles. Elk land heeft zijn eigen munt. Het Europees Monetair Stelsel van 1979 moet de koersen enigszins temmen. De theorie spreekt over Europese eenwording, maar de realiteit bestaat uit stempels en wachtrijen. Het kind groeit op in Hoboken, in een huis waar uitsluitend Frans wordt gesproken. Maar achter die ene taal liggen drie werelden: de wereld van zijn vader, de wereld van zijn moeder, en de Vlaamse wereld waarin hij opgroeit. Het kind draagt die werelden in zich, nog voor het kan lopen. Op dat moment is het één. Eén lichaam. Eén naam op één dossier.

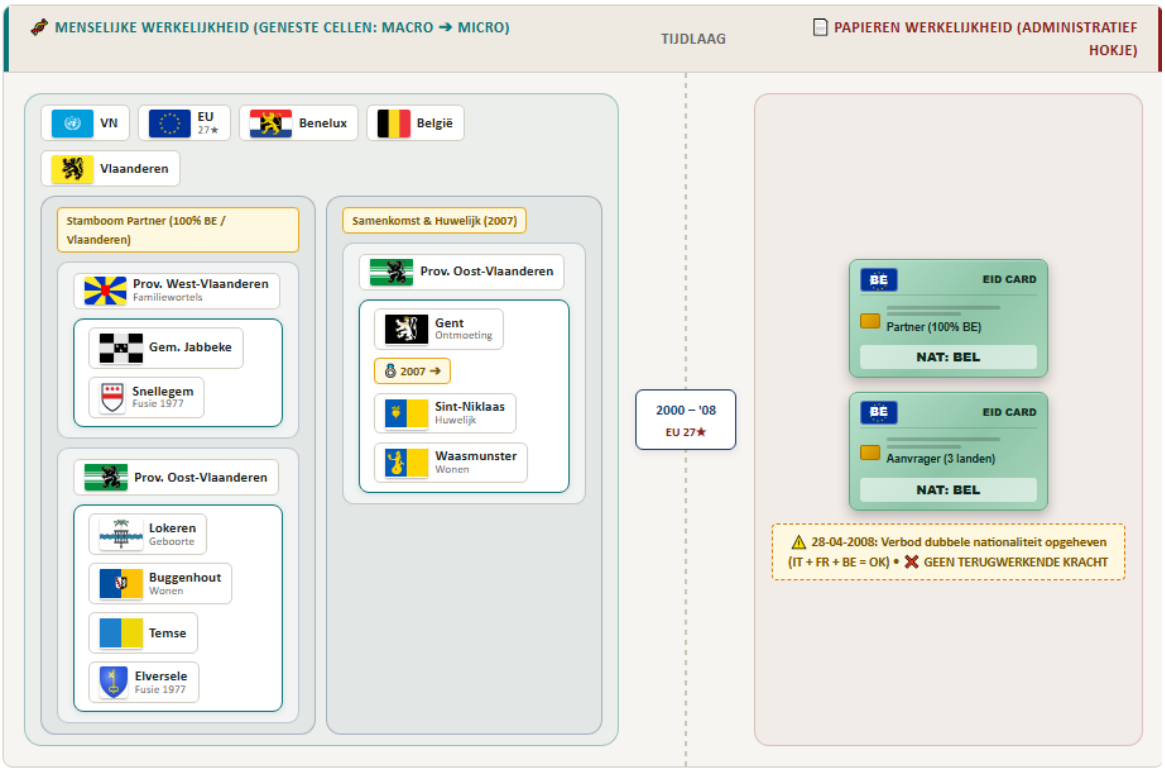


Op zijn achttiende, in 1999, verhuist hij alleen naar Berchem. De Europese Unie telt dan vijftien lidstaten. De euro is net ingevoerd voor girale betalingen, Schengen is opgenomen in het Europees recht en het "Europees Burgerschap" is inmiddels wettelijk verankerd.** De grenzen tussen België en Nederland zijn open. Maar nationaliteit is nog steeds een exclusief bezit. Hij kiest voor volledige integratie en geeft zijn meervoudige oorsprong op. Hij wil Belg zijn. Volkomen. Omdat de dubbele nationaliteit in die jaren nog niet bestaat, betekent dat een harde knip: de Italiaanse nationaliteit opgeven. De Franse nationaliteit opgeven. Alles wat hij van thuis heeft meegekregen aan papieren identiteit uitwissen, om er één terug te krijgen die hij zelf heeft gekozen. Hij is de enige in zijn familie die deze keuze maakt. Zijn zussen behouden hun mix van oorsprongen. Hij niet. Hij kiest voor één. Vrijwillig. Met volle overtuiging, om te integreren. Vanaf dat moment staat er één woord op zijn identiteitskaart: **BELG**.



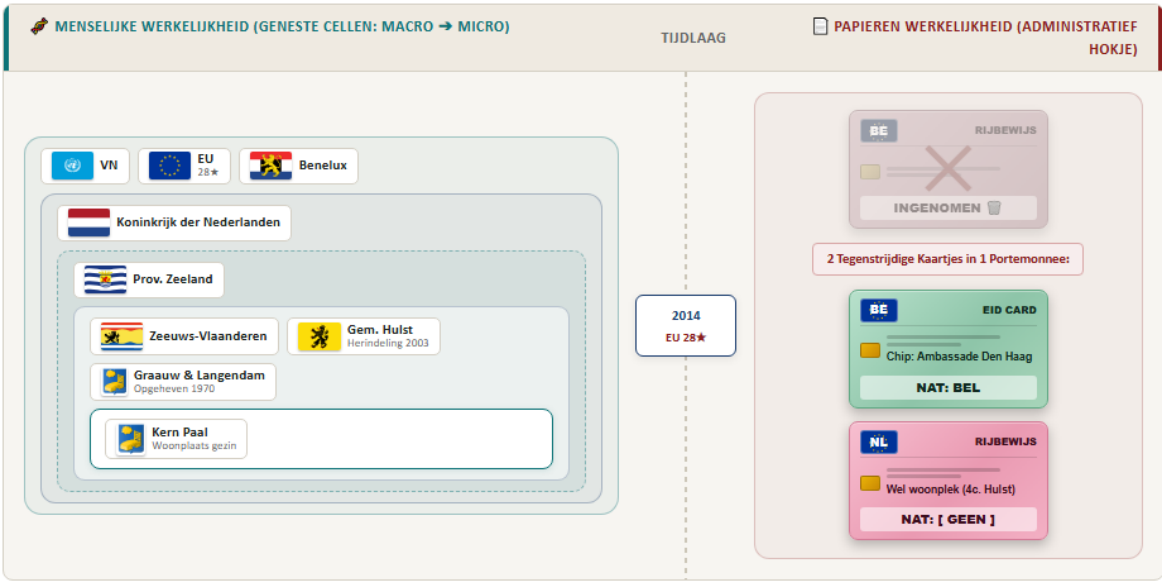
Daarna verhuist hij naar Gent. Daar leert hij zijn toekomstige vrouw kennen. Ze draagt exact hetzelfde woord op haar identiteitskaart. Twee mensen, één

administratieve nationaliteit. In 2007 trouwen ze. De Unie telt inmiddels 27 lidstaten. De euro is de dagelijkse munt, Schengen is de norm, de fysieke grens is allang verdwenen. Ze wonen in Sint-Niklaas, later in Waasmunster. Vier verhuizingen in België, vier keer een nieuw dossier, vier keer een nieuw loket. Elke verhuizing is een administratieve handeling. Elke nieuwe gemeente eist een nieuwe inschrijving. Met elke verhuizing groeit de eenheid: van één naar twee. Twee mensen, twee dossiers, twee administratieve identiteiten die vanaf nu samen door de bureaucratie moeten.



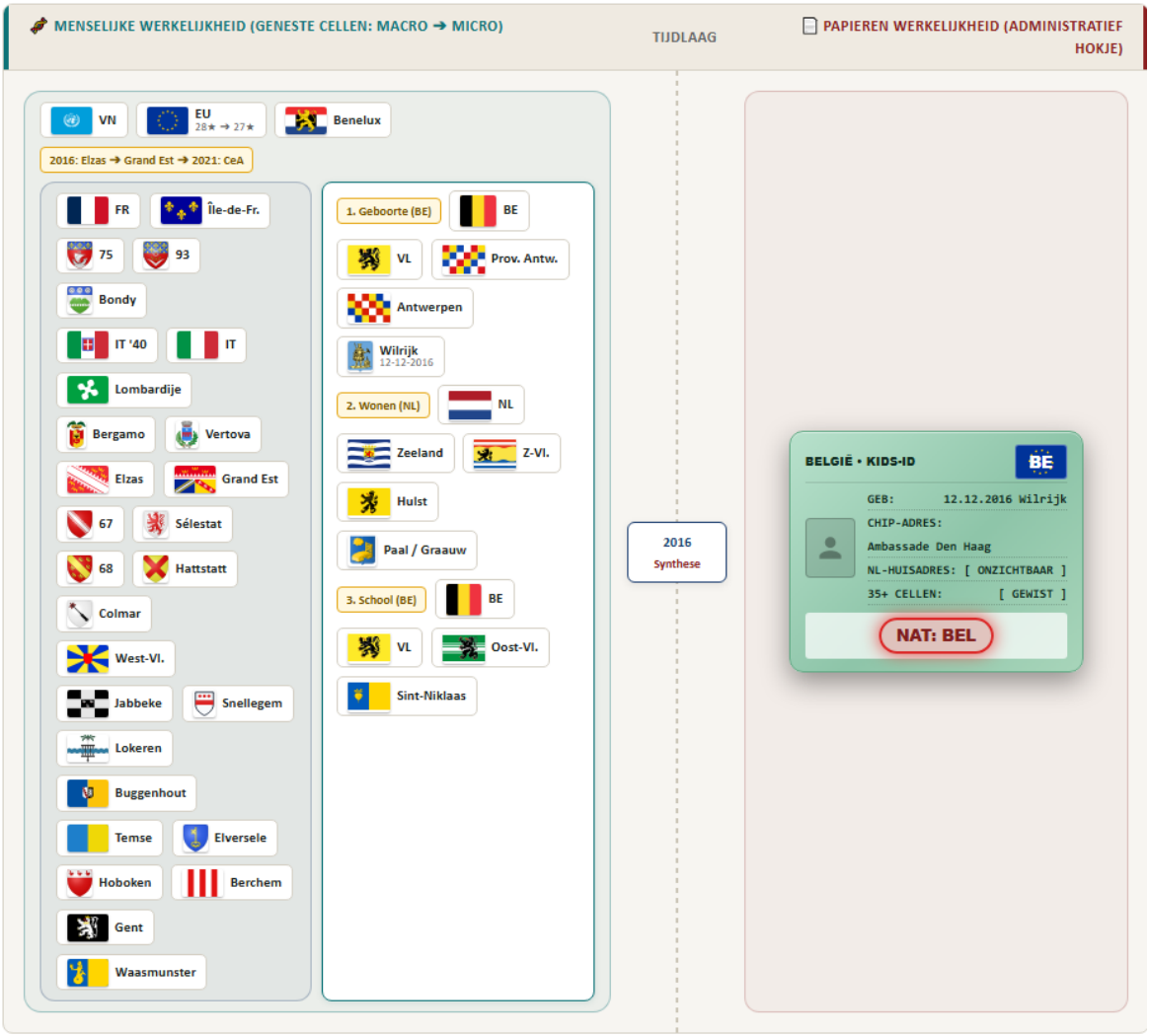
In 2014 verhuizen zij samen naar Zeeuws-Vlaanderen in Nederland. Europa telt dan 28 lidstaten. De fysieke grens is opgelost; je rijdt zonder remmen van België naar Nederland. Maar de administratieve grens is onzichtbaar opgetrokken. Daar begint de eerste wrijving. Hun Belgische rijbewijs is geldig in de hele Europese Unie, het Nederlandse ook. Toch moeten ze het Belgische inleveren. Nederland staat maar één geldig document per persoon toe.*** Ze geven het af bij de gemeente en krijgen het nooit terug. Wat ze in de plaats krijgen, is een Nederlands document met exact dezelfde Europese geldigheid. Alleen het land van uitgifte is veranderd. Vanaf dat moment dragen ze de paradox in hun eigen portemonnee. Een Belgische identiteitskaart voor hun identiteit. Een Nederlands rijbewijs voor hun mobiliteit, dat in Nederland dient als wettig legitimatiebewijs. In België wordt datzelfde rijbewijs niet als identiteitsbewijs aanvaard; daar geldt uitsluitend de Belgische kaart. Maar wie de elektronische chip van die Belgische eID uitleest, stuit op een nog vreemdere fictie: daarop staat niet hun werkelijke woonadres in Nederland geregistreerd, maar het adres van de Belgische ambassade in Den Haag. Volgens hun Belgische kaart horen zij administratief bij de ambassade; volgens hun Nederlandse rijbewijs staat er hooguit waar het document is afgegeven in Nederland (Gemeente Hulst), maar ontbreekt elke vermelding dat zij Belg zijn. Twee documenten, twee landen, één mens. Hun leven verdeelt zich over twee staten: wonen in het ene, verzekerd zijn in het andere. In theorie horen ze zo bij

beide landen en zou hun bestaan zich naadloos over de grens moeten plooien. In de praktijk is het administratieve systeem geprogrammeerd om telkens maar één land tegelijk te lezen. Zodra de systemen niet met elkaar spreken, word je onleesbaar.



In 2016 wordt hun zoon geboren. Een kind dat in zich draagt wat zijn ouders en grootouders hem hebben doorgegeven. De Vlaamse wortels van zijn moeder. De talen van zijn grootouders — niet als nationaliteit, maar als oorsprong, als klank, als bloed. En Zeeuws-Vlaams omdat hij er woont, de lucht inademt en er vrienden maakt. Vier werelden in één lichaam. Vier oorsprongen in één kind. Hij steekt elke dag de grens over. Niet voor werk, zoals zijn ouders, maar voor school. Hij woont in Nederland, maar leert lezen en schrijven in Vlaanderen. Op school leert hij de taal van zijn moeder, maar zijn bed staat in Hulst. En daar begint het onvermijdelijke. Voor de Vlamingen is hij een Nederlander, rijdend in een auto met een geel kenteken. Voor de Nederlanders is hij een Vlaming, herkenbaar aan zijn tongval. Op het speelplein steken de andere kinderen hem in het vakje 'Belg'. Niet omdat iemand hem dat gevraagd heeft. Niet omdat hij een keuze heeft gemaakt. Maar omdat de kinderen om hem heen al geleerd hebben dat er vakjes bestaan, en dat alles wat afwijkt, geclassificeerd moet worden. Drie mensen, drie dossiers, twee landen, één gezin.

Uiteindelijk krijgt ook hij een plastieken kaartje dat hem moet vertellen wie hij is. Daarop staat opnieuw dat ene woord. **BELG.** En op de chip van die kaart staat niet het huis waar zijn bed staat, maar opnieuw het adres van de Belgische ambassade. De kleine Europese vlag in de hoek is het enige wat rest van het grotere ideaal. De rest is onzichtbaar gemaakt. Het systeem registreert één dimensie, terwijl het kind er vier draagt.

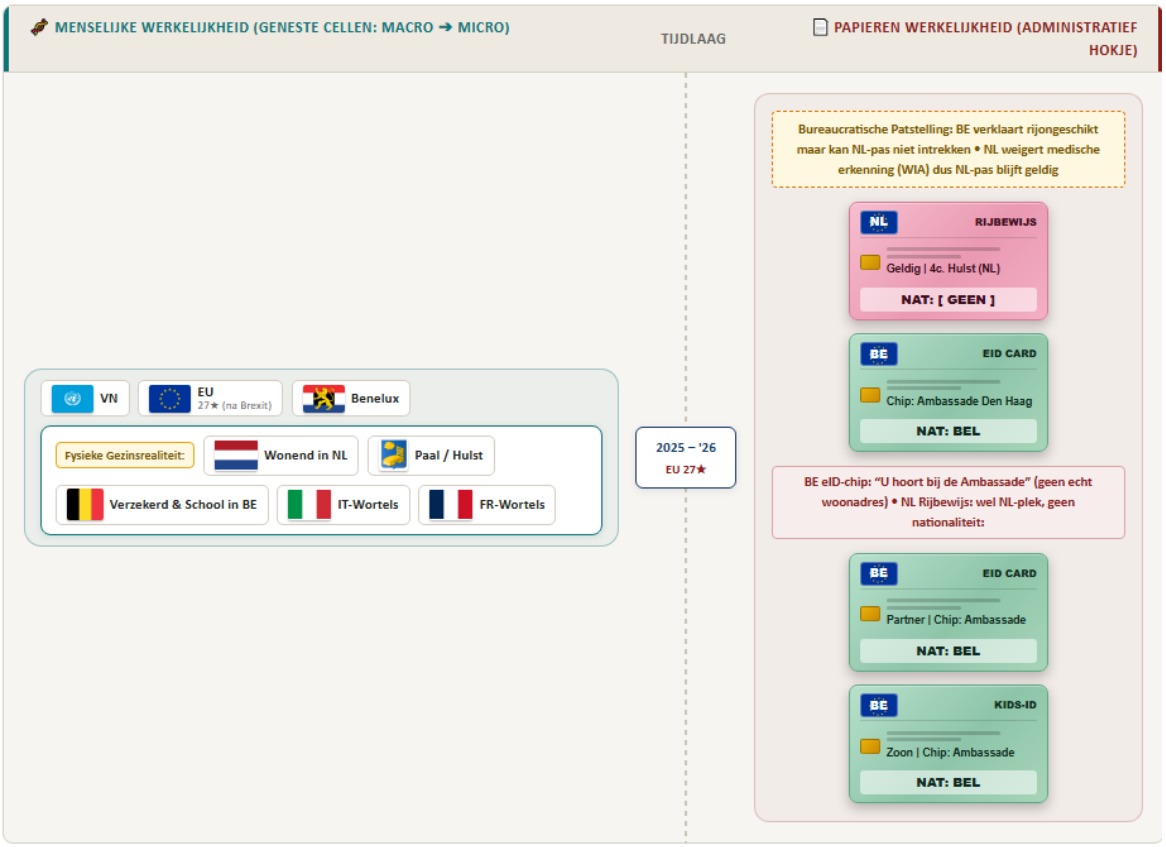


Zo werkt het algoritme van de staat. Het ziet geen gezin. Het ziet geen organisme dat over twee landen is gegroeid. Het ziet uitsluitend losse eenheden in losse vakjes in losse landen. Wie niet in het vakje past, valt tussen de regels door.

Het is 2025. De Europese Unie telt 27 lidstaten, na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk. De overheden zijn gedigitaliseerd, datastromen verbinden de hoofdsteden en de theorie belooft een frictieloze unie. En het kind uit 1981? Hij is inmiddels vierenveertig. Hij wordt ernstig ziek en belandt in de kliniek. De tol van de suikerziekte is onomkeerbaar: de amputatie van twee tenen en het verlies van zicht in één oog. De Belgische artsen oordelen helder: u bent medisch niet meer rijgeschikt en mag niet meer rijden. Hij kan en wil dat ook niet meer. Maar dan voltrekt zich een nieuwe administratieve spagaat. België verklaart hem rijongeschikt, maar kan zijn rijbewijs niet intrekken of opeisen — want dat Belgische rijbewijs heeft Nederland in 2014 ingenomen. Tegelijkertijd kan hij zijn Nederlandse rijbewijs in Nederland niet op medische gronden inleveren zonder dat Nederland eerst zijn medische ongeschiktheid erkent. En precies die medische realiteit weigeren de Nederlandse instanties te erkennen, omdat een formele erkenning van zijn fysieke toestand onvermijdelijk zou dwingen tot het toekennen van Nederlandse arbeidsongeschiktheidsrechten (WIA) en voorzieningen. Het gevolg is een volmaakte bureaucratische patstelling: feitelijk rijdt hij geen meter meer, maar op papier behoudt hij een

geldig Nederlands rijbewijs.**** In het land dat zijn medische toestand erkent, bezit hij geen rijbewijs dat kan worden ingetrokken; in het land dat zijn rijbewijs beheert, mag hij op papier nog altijd rijden omdat het systeem weigert zijn medische realiteit te erkennen. En zijn identiteit? Op zijn Belgische identiteitskaart staat nog altijd dat ene woord: **BELG.** De man die zijn hele leven over grenzen bewoog, die zijn Italiaanse en Franse identiteit vrijwillig opgaf om Belg te worden, maar de wereld van zijn vader en moeder nooit kon uitwissen, zit gevangen tussen twee onvolledige stukjes plastic: een Belgische eID waarvan de chip beweert dat zijn adres de Belgische ambassade is in plaats van zijn werkelijke woning, en een Nederlands rijbewijs waarop hooguit zijn Nederlandse verblijfsgemeente staat maar geen enkele nationaliteit. En zijn zoon, die vier werelden in zich draagt, staat met exact datzelfde woord en datzelfde ambassade-adres in de database. **BELG.** Niets meer. Een kleine Europese vlag in de hoek.

Drie generaties. Drie identiteitskaarten. Eén woord. Het systeem reduceert iedereen tot een enkel datapunt. Zelfs degene die het probeerde te ontstijgen.



Het is nu najaar 2026. Terwijl hij deze audit uittypt, valt er een traan op het toetsenbord. Niet uit zelfmedelijden, maar uit de pure, loden uitputting van een gevecht tegen de leegte. De bittere tragiek is dat Europa de fout inmiddels kent. In april 2026 bereikte de Europese wetgever in Brussel een politiek akkoord over de langverwachte herziening van de oude coördinatieregels; in juli 2026 werd de herziene tekst formeel aangenomen.***** De weeffouten worden erkend, het bevoegdheidsvacuüm is benoemd. Maar de inkt van de politiek stroomt eindeloos veel trager dan het bloed van de burger. De systemen worden pas omstreeks 2030 daadwerkelijk aangepast. Tot die tijd is de

grensarbeider van vlees en bloed de enige overgebleven schokdemper voor de falende systemen van de staat.

En zelfs dán, in 2030, vormen die nieuwe regels slechts een technologische pleister op een veel diepere institutionele wonde. Zolang de natiestaten krampachtig vasthouden aan hun eigen gesloten loketten, blijft de grensarbeider in de kern de onbedoelde foutmelding van een half afgewerkt ontwerp.

Dat is wat dit dossier onderzoekt. Niet de nationaliteit als juridisch statuut. Wel de oorsprong als menselijke werkelijkheid. En de vraag waarom een systeem dat zichzelf Europees noemt, de Europese werkelijkheid van zijn eigen burgers reduceert tot een eendimensionaal veld op een identiteitskaart.

Het verhaal begint hier. De feiten staan in Document B.

---

* Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsstelsels op werknemers en zelfstandigen en hun gezinsleden die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen. Deze verordening verving de oudere Verordeningen nr. 3 en nr. 4 uit 1958 en trad in werking op 1 oktober 1972.

** Met het Verdrag van Maastricht (getekend in 1992, in werking getreden eind 1993) werd het "Burgerschap van de Europese Unie" formeel ingevoerd. Elke persoon die de nationaliteit van een lidstaat bezit, is automatisch ook burger van de Unie, met het recht om vrij te reizen en te verblijven. Toch blijft de nationale administratieve uitvoering in de praktijk dominant over dit Europese basisrecht.

*** Conform de Europese Rijbewijsrichtlijn (2006/126/EG) is er een geharmoniseerd Europees model, maar blijft het beheer strikt gekoppeld aan het territorialiteitsbeginsel van de lidstaat waar men de "normale verblijfplaats" heeft. Dit dwingt grensarbeiders om hun uitgevende land te veranderen na een verhuizing, ondanks de Europese status van het document.

**** Deze grensoverschrijdende patstelling tussen medische rijongeschiktheid in het werk-/zorgland (België: UZ Gent, Oogartsen Sint-Niklaas, RIZIV) en het uitblijven van medische en arbeidsrechtelijke erkenning in het woonland (Nederland: UWV, CBR/RDW) vormt een rechtstreeks uitvloeisel van het bevoegdheidsvacuüm onder Verordening (EG) nr. 883/2004 en Richtlijn 2006/126/EG. Zie voor de onderliggende medische en administratieve bewijsstukken Document B (UZ Gent, Oogartsen Sint-Niklaas & UWV).

***** In april 2026 werd na jarenlange triloog-onderhandelingen een voorlopig politiek akkoord bereikt over het 'Labour Mobility Package' (herziening van Verordening 883/2004 en 987/2009); in juli 2026 volgde de formele aanname. De wetgever erkent hierin de institutionele leemtes voor grensarbeiders, maar door de benodigde IT-aanpassingen worden de structurele oplossingen pas tegen 2030 operationeel afdwingbaar.

Waarom dit project

Dit project documenteert wat er gebeurt wanneer iemand tussen twee nationale systemen valt. Eén casus, tot op het bot gedocumenteerd: een grensarbeider die in Nederland woont en in België werkte, en die door een samenloop van medische en administratieve omstandigheden vastloopt tussen twee uitvoeringsstelsels die weigeren elkaars gegevens te lezen.

Het is geen pleidooi en geen aanklacht. Het is een empirische audit. De vraag die eraan ten grondslag ligt is simpel: hoe kan het dat een burger die in twee landen tegelijk bestaat, door beide landen administratief onzichtbaar wordt gemaakt?

Het antwoord ligt niet bij één instantie, en ook niet bij één fout. Het ligt in de architectuur van het systeem zelf. De nationale uitvoeringssystemen zijn gebouwd op een binaire logica die geen ruimte laat voor een burger die tegelijk in twee systemen zit. Wie niet in het ene vakje past, past ook niet in het andere. En een derde vakje bestaat niet.

Wat dit project niet is

Geen klacht. Geen aanklacht tegen personen. Geen persoonlijk verhaal. De documenten beschrijven een systeem, niet de mensen die erin werken. De meeste mensen die in dit dossier opduiken doen hun werk binnen de regels die hun zijn gegeven. Het probleem is niet dat ze kwaadwillig zijn. Het probleem is dat het systeem geen ruimte heeft voor wie niet in het standaardprofiel past.

De zes documenten

Elk document is zelfstandig leesbaar. Elk belicht hetzelfde materiaal vanuit een andere hoek — van de macro-architectuur van Europese verdragen tot de micro-uitvoering aan het loket.

Document 0 — De inleiding en leeswijzer

Schetst het uitgangspunt, de kaders en de opbouw van de audit. Voor wie wil weten vanuit welke feitelijke positie dit dossier vertrekt en hoe de verschillende lagen op elkaar ingrijpen.

Document A — De narratieve audit

Vertelt het verhaal van de organisaties die samen het systeem vormen. Wat ze doen, volgens welke logica ze werken, waar hun mandaat eindigt en hoe een beslissing doorwerkt op de volgende schakel. Voor wie het geheel wil begrijpen zonder direct de onderliggende data te doorlopen.

Document B — De data-matrix

Bevat alle feiten in chronologische volgorde per organisatie: datums, referentienummers, correspondentie, beslissingen en primaire bronkoppelingen. De forensische bewijslaag waarop alle andere documenten zijn gebouwd. Voor wie wil verifiëren wat er precies is gebeurd.

Document C — De visuele architectuur

Toont de structuren, netwerken en datastromen die aan het vastlopen ten grondslag liggen. Brengt de systeemdynamiek tussen België, Nederland en de Europese Unie in beeld: waar de knooppunten zitten, hoe terugkoppelingen werken en hoe het bovenliggende verdrag zich spiegelt in de uitvoering beneden aan het loket. Voor wie wil zien waarom de feiten tot deze uitkomst leiden.

Document D — De synthese

Brengt de patronen samen die uit het materiaal naar voren komen. Hoe de twee werkelijkheden — de fysieke en de administratieve — uit elkaar groeien, welke mechanismen steeds terugkeren en welke structurele sleutels het verschil maken tussen stilstand en oplossing. Voor wie de optelsom wil.

Document E — Het rechtenoverzicht

Toetst per sociaal recht wat de wet belooft, waarom het bij een grensarbeider vastloopt in een Catch-22 of gesloten deur, welke alternatieve route er bestaat en wat het in de praktijk oplevert of nog laat aanslepen. Voor wie per recht de concrete status en uitwerking wil overzien.

Hoe je ze gebruikt

Begin waar je begint. Elk document staat op zichzelf.

Wie alleen het verhaal per organisatie wil: Document A. Wie de feiten en bewijsstukken wil: Document B. Wie het visuele systeemoverzicht wil: Document C. Wie de overkoepelende synthese wil: Document D. Wie per sociaal recht wil zien waar het vastloopt, wat er nog loopt en welke route overblijft: Document E.

Wie alles in samenhang wil lezen, begint bij Document 0, gaat dan naar Document A voor de organisaties, naar Document B voor de onderliggende feiten, naar Document C voor de systeemarchitectuur, naar Document D voor de synthese, en sluit af met Document E voor het actuele rechtenoverzicht.

Voor wie

Voor iedereen die wil begrijpen hoe een modern verzorgingsstelsel vastloopt op zijn eigen grenzen. Beleidsmakers, juristen, academici, journalisten, uitvoeringsambtenaren, en de grensarbeiders die hetzelfde meemaken.

Het materiaal is openbaar en vrij te gebruiken. Wie eruit citeert, citeert Document B als de bron van de feiten.

Bron en verificatie

Alle vastleggingen in dit project zijn gebaseerd op originele correspondentie, medische verslagen, referentienummers en logbestanden. Waar iets niet verifieerbaar is, wordt dat expliciet vermeld. Waar iets onduidelijk blijft, wordt dat als onduidelijk opgeschreven en niet als vermoeden gepresenteerd.

De feiten zijn vastgelegd in Document B. De andere documenten zijn daarop gebaseerd en volgen dezelfde bron.

> Wie de onderliggende bewijsstukken wil inzien, de volledige correspondentie wil raadplegen, of een beroep wil doen op het bronmateriaal, kan contact opnemen via **systeemaudit@gmail.com**.